FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO

Rua Aderbal de Souza, nº 150, Bal Pereque PORTO BELO
CEP: 88210000 - Tel: (47) 3098-7737

Licença Ambiental Prévia

5159/2025

Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

https://sinfat.ciga.sc.gov.br/licenca/baixar/93653/49635

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO, com base no processo de licenciamento ambiental URB/58837 e parecer técnico nº 39495/2025, concede a presente Licença Ambiental Prévia à atividade abaixo descrita:

Atividade Licenciável

71.11.07 - CONDOMÍNIOS DE EDIFÍCIOS DE USO MISTO (COMERCIAL, RESIDENCIAL, SERVIÇOS) LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS ONDE SE OBSERVE PELO MENOS UMA DAS SEGUINTES CONDIÇÕES

Empreendedor

MAXCES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 33542372000107

Endereço: RUA ALDO PITTIGLIANI, nº S/N°, VILLAGE

CEP: 88780000

Município: PORTO BELO/SC

Empreendimento

MAXCES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 33542372000107

Endereço: AV Colombo Machado Sales, nº 1588, PEREQUÊ

CEP: 88210000

Município: PORTO BELO/SC

Localização Georreferenciada (UTM) X 737946.69, Y 6993494.33

Atividades e Portes

CONDOMÍNIOS DE EDIFÍCIOS DE USO MISTO (COMERCIAL, RESIDENCIAL, SERVIÇOS) LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS ONDE SE OBSERVE PELO MENOS UMA DAS SEGUINTES CONDIÇÕES

Área edificada: somatório das áreas ocupadas pelas edificações existentes dentro da área útil do empreendimento: 34228.44 (m²)

Da viabilidade

Licença Ambiental Prévia para condomínios de edifícios de residencial multifamiliar para MAXCES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA localizado na Av. Vereador Pedro Elias Rodrigues, s/nº, Alto Perequê, Porto Belo, SC;

AD ANTONIO BERTINATO, Engenheiro Civil, registro CREA/SC Nº 052928-7, ART Nº 9664482-3, participação em Estudo Ambiental Simplificado (EAS): impactos sócio-econômicos em Estudos Ambientais, projeto e execução de edificação em alvenaria, projeto e execução de Estação de Tratamento de Esgoto. Data de Início: 27/01/2025. Data de Término: 25/11/2031.

CARLOS ALBERTO ROCHA, Biólogo, registro CRBio/SC Nº 101295/09-D, ART Nº 2025/01937, responsável pela elaboração do Estudo Ambiental Simplificado (EAS), levantamento de fauna e flora e corte de vegetação. Data de Início: março/2025. Data de Término: março/2026.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente.
A autenticidade das informações e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br

MARCIO LUIS MENEGAZZI, Engenheira Ambiental e Sanitarista, registro CREA/SC Nº 216377-4, ART Nº 9740617-3, participação em EAS e elaboração da declaração de suscetibilidade à alagamentos para empreendimento de uso residencial multifamiliar. Data de Início: 18/03/2025. Data de Término: 18/03/2026.

O empreendimento não está inserido em área de Unidades de Conservação;
Descrição do Empreendimento

Empreendimento **Conecta Towers**

Conforme Resolução CONSEMA nº 251/2024, o empreendimento possui Código de Atividade:
71.11.07 - Condomínios de edifícios de uso misto (comercial, residencial, serviços) localizados em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições:
a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto da atividade.
Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: M Solo: M Geral: M
Porte Pequeno*: 2.000 # AE (1) # 10.000 ou 10 # NH # 50 (RAP)
Porte Médio*: 10.000 < AE (1) < 100.000 ou 50 < NH < 100 (RAP)
Porte Grande*: AE (1) # 100.000 ou NH # 100 (EAS)
*Deve prevalecer o parâmetro que implique em maior porte.

Caracterização do empreendimento

Endereço: Av. Vereador Pedro Elias Rodrigues, s/nº, Alto Perequê, Porto Belo - SC

Matrículas:
N° 25.698 (Registro de Imóveis da Comarca de Tijucas/SC) – Área de 294,00 m². Inscrição Imobiliária 01.01.060.0100.
N° 9.748 (Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo/SC) – Área de 294,00 m². Inscrição Imobiliária 01.01.060.0112.001.
N° 13.731 (Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo/SC) – Área de 294,00 m². Inscrição Imobiliária 01.01.060.0124.001.
N° 21.994 (Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo/SC) – Área de 294,00 m². Inscrição Imobiliária 01.01.060.0148.001.
N° 17.316 (Registro de Imóveis da Comarca de Porto Belo/SC) – Área de 294,00 m². Inscrição Imobiliária 01.01.060.0160.001.
N° 4.928 (matrícula mãe - Registro de Imóveis da Comarca de Tijucas/SC). Área de 294,00 m² (BCI). Inscrição Imobiliária 01.01.060.0172.
N° 4.928 (matrícula mãe -Registro de Imóveis da Comarca de Tijucas/SC). Área de 294,00 m² (BCI). Inscrição Imobiliária 01.01.060.0136.

Foram apresentados os contratos de permuta entre os proprietários e o requerente (empresa responsável pelo empreendimento).

Área total do terreno: 2.058,00 m²;
Área total a ser edificada: 34.228,44 m²;
Unidades Habitacionais (NH): 293;
Unidades Comerciais: 6;
Quantidade de blocos/torres: 2;
Número de pavimentos: 31 (cada torre);
População máxima: 1172 (residencial) + 24 (comercial);
Mão de obra estimada: 40 pessoas;
Consumo de energia na fase de operação: 79.896,01 kWh/mês estimados, fornecidos pela CELESC;
Abastecimento de água: EBS;

- **Consumo de água para a implantação (estimado considerando 40 funcionários):** 2000 l/dia.
- **Consumo de água para a operação:** 234.400,00 l/dia.

Efluentes sanitários:

Tratamento dos efluentes na fase de instalação e operação: na **fase de instalação** serão utilizados banheiros químicos nos primeiros 45 dias e depois será utilizado provisoriamente um dos tanques-componente para o armazenamento temporário do efluente gerado. Este que será limpo por caminhão limpa-fossa até que o sistema definitivo seja completamente implementado (pois, a partir daí, o efluente será direcionado ao **sistema de lodos ativados, na fase de operação**). De acordo com as informações apresentadas pelos responsáveis técnicos pelo estudo ambiental, atualmente, não há rede de drenagem pluvial implantada na via pública em frente ao empreendimento, porém, conforme verificado junto à municipalidade, está em andamento uma obra de revitalização da referida avenida, executada pelo Poder Público Municipal mediante outorga específica;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente.
A autenticidade das informações e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br

Caracterização quantitativa e quantitativa de efluentes na fase de instalação: 1600 l/dia de efluentes domésticos /sanitários;
Caracterização quantitativa e quantitativa de efluentes na fase de operação: 188.480,00 l/dia de efluentes domésticos/sanitários;

Resíduos sólidos urbanos:

Caracterização qualitativa e quantitativa resíduos na fase de instalação: 510 m³ de Resíduos sólidos da Construção Civil (RCC) da demolição e 5.134.266,00 kg de RCC da instalação, no total;
Caracterização quantitativa e quantitativa resíduos na fase de operação: 195,67 kg/dia (estimado) de resíduos sólidos domésticos passíveis de reciclagem e total de 438,274 kg/dia de resíduos sólidos urbanos;

Custo total para implantação do empreendimento: R$ 98.848.654,20 (estimado);
Cronograma: 24 meses.

Ações mitigadoras

Geração de resíduos sólidos

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: elaboração e execução de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRSCC para a obra. Elaboração e execução de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS para o empreendimento.

Geração de efluentes líquidos

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: solicitar à empresa responsável pelos sanitários químicos utilizados no canteiro de obras a realização da limpeza regular dos equipamentos. Instalação e Gerenciamento de sistema de esgotamento sanitário individual para o empreendimento. O tratamento individual de efluentes líquidos deverá ser projetado com capacidade adequada à população prevista, bem como operar com responsável técnico habilitado comprovando a eficiência adequada em todo período de operação. Realizar o monitoramento e manutenção do sistema de tratamento de efluentes líquidos na fase de instalação e operação do empreendimento.

Interferência na qualidade do ar

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: limitar a velocidade dos veículos dentro da área do empreendimento, principalmente com ações de conscientização. Exigir o uso de lona nos caminhões que realizarão o transporte do material proveniente da limpeza do terreno ou do material destinado para as obras. Estocar materiais construtivos de fácil arraste eólico em locais abrigados. Realizar manutenção periódica e preventiva dos veículos automotores direta ou indiretamente envolvidos nas atividades de implantação e operação do empreendimento, a fim de reduzir a emissão de gases e partículas poluentes na atmosfera e o consumo excessivo de combustíveis. Executar serviços de demolição e implantação das estruturas com barreiras físicas, tais como as redes de proteção, isolando o local.

Alterações dos níveis de ruído

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: todas as atividades que porventura venham a gerar ruídos excessivos à população e fauna do entorno, deverão ter seu horário limitado ao período diurno e comercial. No caso da necessidade de realização de obras no período noturno, o número de máquinas e equipamentos utilizados deverá ser reduzido. Todas as atividades geradoras de ruídos deverão obedecer às normas contidas na Resolução CONAMA n° 01/1990 e ABNT NBR nº 10.151/2019, que limitam os níveis de ruído e decibéis aceitáveis. Os equipamentos empregados na obra deverão passar por rigoroso controle e manutenção, devendo ser observados os dispositivos responsáveis pela atenuação dos ruídos produzidos. Instalar barreiras acústicas no canteiro de obras (fase de implantação), caso necessário. Exigir aos funcionários vinculados às obras a utilização de equipamentos de proteção individual (protetores auriculares tipo concha ou similar), quando estiverem em contato com equipamentos de emissão sonora, respeitando a legislação trabalhista.

Possibilidade de contaminação do solo

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: transportar e acondicionar adequadamente os resíduos perigosos produzidos no canteiro de obras durante a implantação do empreendimento. Instalação de sistema de coleta e tratamento de efluentes líquidos durante o período de instalação e operação com capacidade e eficiência adequada e comprovada periodicamente. Realizar o monitoramento e manutenção do sistema de tratamento de efluentes líquidos na fase de instalação e operação do empreendimento. Em caso de vazamentos e lançamento acidental de tintas e outros fluídos potencialmente tóxicos sobre o solo, deve-se fazer a remoção imediata do material contaminado. O material coletado deve ser acondicionado em recipientes fechados e identificados, que serão mantidos em local coberto e pavimentado até seu recolhimento por uma empresa habilitada.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente.
A autenticidade das informações e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br

Diminuição da qualidade de águas superficiais e subterrâneas

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: realizar a manutenção preventiva periódica de todo maquinário utilizado na operação de lavra, buscando evitar vazamentos de óleos e combustíveis. Realizar o abastecimento de combustíveis e troca de óleo do maquinário apenas nos estabelecimentos de comércio destes produtos, como postos e oficinas, que obedeçam às normas e procedimentos para coleta, filtragem e recuperação de graxas e óleos. Instalação de sistema de coleta e tratamento de efluentes líquidos durante o período de instalação e operação com capacidade e eficiência adequada e comprovada periodicamente. Realizar o monitoramento e manutenção do sistema de tratamento de efluentes líquidos na fase de instalação e operação do empreendimento. Transportar e acondicionar adequadamente os resíduos de Classe I (perigosos) e Classe IIA (não perigosos, não inertes). Desenvolver junto aos trabalhadores envolvidos com a implantação do empreendimento, um programa de conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes com poluentes e os possíveis danos ambientais associados.

Interferência no tráfego

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: divulgação das obras por meio de placas e cartazes próximos ao acesso do empreendimento. Sinalização de trânsito nos locais das obras e no acesso de veículos pesados e máquinas de operação. Planejamento de horários para o transporte de cargas e equipamentos pesados e realização de entregas de produtos de grande porte. Realizar periodicamente a manutenção nos equipamentos e veículos utilizados para evitar que ocorram acidentes decorrentes de falhas mecânicas. Informar e orientar a população residente no entorno do empreendimento quanto aos riscos associados à potencialização do tráfego na região e as principais medidas a serem tomadas para se evitar acidentes. Sugere-se que sejam instalados equipamentos de sinalização da área do empreendimento, com atenção ao tráfego de veículos. Deverá ser ministrado treinamento e/ou orientação aos motoristas e operadores de máquinas envolvidos com as obras. Instalação de sinalização preventiva na etapa de operação do empreendimento.

Interferência na ventilação e sombreamento

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: medida mitigadora a ser adotada: Obedecer à taxa de ocupação estabelecida pela consulta de viabilidade. Executar o projeto arquitetônico aprovado junto ao órgão municipal competente (Sec. de Planejamento Urbano).

Pressão sobre a infraestrutura urbana

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: abertura de canais de comunicação direta entre empreendedor e empresa concessionária dos serviços (água, energia, resíduos) com fornecimento de informações sobre o projeto. Apresentação ao empreendedor sobre medidas de uso racional de água, uso de recursos e uso consciente de energia, para serem, potencialmente, repassadas aos moradores.

Suscetibilidade a alagamento/inundação

- Medidas mitigadoras a serem adotadas: Implantação de um sistema completo de microdrenagem dotado de dispositivos de retenção e detenção de águas pluviais, como bacias de retenção subterrâneas ou caixas de detenção modulares, dimensionadas conforme pluviometria local e tempo de recorrência adequado (ex: 25 anos); Instalação de dispositivos de controle de vazão na saída do sistema de drenagem (ex: orifícios verticais com tampões dosadores), garantindo que a vazão de saída não exceda a vazão de pré-desenvolvimento do lote; Implantação de sistema de captação e armazenamento de águas pluviais em cisternas de uso técnico, com utilização em lavagem de áreas comuns, irrigação paisagística e reuso em vasos sanitários de áreas comuns, conforme viabilidade; As cisternas deverão possuir capacidade mínima proporcional à área impermeabilizada, com dispositivos de extravasamento controlado para o sistema de drenagem geral; Cumprimento e, sempre que possível, superação da taxa mínima de permeabilidade exigida pela legislação municipal vigente; Emprego de pavimentos drenantes em áreas de passeio, acesso de veículos e áreas externas, permitindo maior infiltração no solo e redução do escoamento superficial; Elaboração de um plano de manutenção periódica do sistema de drenagem pluvial, incluindo limpeza de bocas de lobo, caixas de passagem e inspeção de estruturas de retenção; A manutenção deverá ser executada por equipe técnica qualificada, com registros documentais disponíveis em caso de fiscalização; Elaboração e Execução de Programa de mitigação de inundação em conjunto com a Defesa Civil.

Aspectos Florestais

Área de preservação permanente: a área não incide em área de preservação permanente (APP), segundo art. 4º da Lei Federal 12.651/2012 e suas complementações.

Caracterização da flora: presença de indivíduos arbóreos isolados, descritos a seguir.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente.
A autenticidade das informações e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br

Indivíduos nativos:

- Silva (*Mimosa bimucronata*) ;
- Jabuticaba (*Plinia cauliflora*) ;
- Primavera (*Bougainvillea sp.*);

Indivíduos exóticos (não requerem AuC para supressão):

- Rosa (*Rosa x grandiflora.)*;
- Cipreste (*Platycladus orientalis*);
- Bananeira (*Musa sp.*);
- Limão (*Citrus sp.*);
  Laranja (*Citrus sp.*);
- Pitaya (Hylocereus sp.)

Caracterização da fauna silvestre: foram observados 55 indivíduos - de 11 espécies da avifauna - provenientes de 10 famílias levantadas em campo (*in loco*), no período diurno e noturno, com base em observações, registro fotográfico e vocalizações, tais como: *Sicalis flaveola* Canário-da-terra, *Passer domesticus* Pardal (exótico), *Columbina talpacoti* Rolinha-roxa, *Pitangus sulphuratus* Bem-te-vi, *Progne chalybea* Andorinha-grande, *Pygochelidon cyanoleuca* Andorinha-pequena-de-casa, *Furnarius rufus* João-de-barro, *Coragyps atratus* Urubu-de-cabeça-preta, *Phimosus infuscatus* Maçarico-preto, *Estrilda astrild* Bico-de-lacre, *Vanellus chilensis* Quero-quero. Demais grupos de fauna silvestre não foram encontrados. As espécies de animais registradas neste estudo são caracterizadas por ocorrerem em áreas abertas e antropizadas, e não dependerem exclusivamente de áreas de florestas conservadas, apresentando hábitos sinantrópicos. Ressalta-se que a maioria das espécies listadas são encontradas por todo o estado de Santa Catarina. Acredita-se que outras espécies sinantrópicas, como pequenos roedores, algumas espécies de morcegos e outros, podem eventualmente ocorrer na área de estudo. Animais de maior porte, ou que exijam habitats mais conservados, restringem-se as morrarias e as Unidades de Conservação do município e regiões de entorno.

Programas ambientais

Fase de instalação:

- Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC;
- Programa de Mobilização e Capacitação de Mão de Obra;
- Programa de Monitoramento do Tráfego Local;

Fase de instalação e operação:

- Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS;
- Programa de monitoramento do sistema de drenagem pluvial;
- Programa de Monitoramento de Ruídos;
- Programa de Educação Ambiental;
- Programa de Monitoramento de Efluentes.

Medidas compensatórias

Compensação por corte de vegetação nativa.

Condições específicas

1. Conforme o Parecer Jurídico PJFAMAP nº 15/2024, nos casos em que o empreendimento a ser instalado está localizado em áreas de setorização de risco (CPRM), sem APP e com histórico de alagamentos, é necessário submeter projetos à Defesa Civil, visando mitigar os problemas decorrentes dessa setorização. Esses projetos podem ser elaborados pela Defesa Civil, pelo Município ou pelo próprio empreendedor.
2. **Na fase de LAI, apresentar a matrícula unificada dos imóveis.**
3. No ato de pedido de Licença Ambiental de Instalação (LAI), deverá ser apresentada a descrição detalhada da área destinada ao canteiro de obras, devidamente assinada pelo responsável técnico pela instalação e manutenção das estruturas, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Caso haja a intenção

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente.
A autenticidade das informações e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br

de instalar o canteiro de obras em local distinto da área licenciada descrita neste documento, o empreendedor deverá solicitar à FAMAP o Manual de Orientações para o Sistema de Tratamento Especial (STE) do canteiro de obras.

4. Na fase de Licença Ambiental de Instalação (LAI), apresentar alvará(s) de demolição das edificações presentes nos lotes.
5. Apresentar projetos arquitetônico e hidrossanitário devidamente aprovados pela Secretaria de Planejamento Urbano (SePlan), por hora do pedido de LAI, acompanhados de memoriais descritivos e suas respectivas ART.
6. Os parâmetros construtivos, em eventual fase subsequente do processo de licenciamento, deverão seguir integralmente projetos aprovados pela Secretaria de Planejamento Urbano (SePlan) e código urbanístico.
7. Apresentar ART de execução da obra por hora do pedido de LAI.
8. No ato de pedido de LAI, deve ser apresentado o Plano de Gestão Ambiental - PGA com o detalhamento executivo dos programas ambientais indicados no estudo ambiental, acompanhado de respectiva ART de elaboração e execução.
9. No ato de pedido de LAI, apresentar ART de elaboração e execução especifica para o Programa de gerenciamento dos resíduos da construção civil (PGRCC).
10. Caso a estrutura/instalações do sistema de tratamento de efluentes provisório a ser utilizado na fase de obras seja diferente do sistema de lodos ativados a ser utilizado na fase de operação, o projeto deverá ser aprovado pela SePlan, juntamente com o projeto hidrossanitário definitivo.
11. Apresentar ART do responsável técnico pelo monitoramento e manutenção do sistema provisório de esgotamento sanitário, por hora do pedido de LAI.
12. Os banheiros químicos poderão ser utilizados na fase inicial da obra (aproximadamente 45 dias), até que o sistema provisório esteja concluído, desde que seja apresentado contrato de locação dos itens e cópia da licença de operação da empresa apta a coleta, transporte e destinação do efluente gerado, por hora do pedido de LAI.
13. O empreendimento deverá obrigatoriamente prever sistema de captação de água pluvial, devidamente aprovado pela Secretaria de Planejamento Urbano (SePlan).
14. As atividades operacionais diárias deverão ser realizadas conforme as Leis Complementares nº 33, 34 e 35/2011 do Município de Porto Belo/SC.
15. A disposição e/ou tratamento final dos resíduos sólidos da construção civil, na eventual fase subsequente do processo de licenciamento, deverão ser realizadas por empresas devidamente licenciadas, devendo o empreendedor comprovar através Manifestos de Transportes de Resíduos emitidos no sistema do Instituto do Meio Ambiente (IMA-SC), apresentando-os na fase de LAO, conforme Resolução do CONAMA nº 307/2002.
16. Por hora da eventual instalação e/ou operação do empreendimento, todos os resíduos passíveis de reciclagem deverão ser separados e posteriormente destinados a coleta seletiva.
17. Todos os controles ambientais e medidas mitigadoras citadas deverão ser cumpridos integralmente.
18. Apresentar na fase de LAI cópia da LAP.
19. Havendo alterações de qualquer tipo na LAP, o empreendedor deverá informar via ofício por hora do pedido da LAI.
20. Instalar placas de sinalização, segurança, uso de EPI e qualquer outra necessária no perímetro da obra.
21. Na eventual emissão da Licença Ambiental de Instalação e/ou de Operação, poderão ser apresentados e solicitados novos programas e controles ambientais para o correto funcionamento do empreendimento. É oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas e quaisquer condicionantes previstas e qualquer alteração, modificação e ampliação sem prévia comunicação à FAMAP, tornam o empreendimento em questão passível de autuação.
22. Existindo vegetação de espécie nativa passível de Autorização de Corte (AuC) no terreno, deverá ser protocolado requisição nesta Fundação. A supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental configura como crime ambiental, passível de responsabilização penal, civil e administrativa, de acordo com a Lei Federal nº 9605 /1998.
23. Caso seja necessário a importação de material de aterro para a área objeto de licenciamento, o empreendedor deverá apresentar licença ambiental da empresa fornecedora do material.
24. Essa licença NÃO AUTORIZA atividade de terraplanagem em terreno com área e declividade superior ao permitido pela legislação municipal (Lei 2.705/2018).
25. Esta licença não autoriza a instalação e/ou operação do empreendimento.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente.
A autenticidade das informações e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br

26. Esta licença será cancelada caso sejam constatadas irregularidades ou em caso de não cumprimento de qualquer item acima mencionado ou por atuação em desacordo com a Legislação Ambiental em vigor.
27. A Autorização de Corte de Vegetação somente será expedida juntamente com a Licença Ambiental de Instalação, nos termos da Resolução CONSEMA nº 250/2024. O protocolo, por si só, não substitui o documento de AuC, e não autoriza o corte de espécies nativas de vegetação.

Análise técnica

Entende-se que foram atendidos minimamente os requisitos ambientais para emissão de LAP.

A FAMAP não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais e documentos apresentados nesta licença, sendo a elaboração, instalação e operação, assim como a comprovação quanto à eficiência destes, de inteira responsabilidade da empresa responsável e seus responsáveis técnicos.

De acordo com o Parecer Jurídico PJFAMAP nº 15/2024, a responsabilidade de avaliar a existência de riscos de alagamento recai sobre a Defesa Civil. O setor de licenciamento ambiental municipal não tem competência para modificar a setorização estabelecida pela CPRM, mas deve solicitar parecer da Defesa Civil sobre a ocorrência de eventos de alagamento nos últimos anos. ***Se o risco for confirmado, a Defesa Civil deve aprovar e analisar os processos para implementar medidas de mitigação.***

Conclusão

Diante do exposto, observa-se o cumprimento das exigências mínimas relacionadas à legislação ambiental acerca da emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP).

Sugere-se, portanto, o deferimento da mesma, vinculada ao cumprimento INTEGRAL de condicionantes e programas ambientais propostos. Na emissão da Licença Ambiental de Instalação (LAI), poderão ser apresentados e solicitados novos programas e medidas de controle ambiental para o correto funcionamento do empreendimento.

É oportuno advertir o empreendedor que o descumprimento de todas e quaisquer condicionantes previstas e qualquer alteração, modificação e ampliação sem prévia comunicação à FAMAP, tomam o empreendimento em questão passível de autuação.

Descrição e caracterização da área

Uso do solo: A área do entorno do futuro empreendimento trata-se de uma área altamente urbanizada, com construções residenciais e comerciais.

Zoneamento: Macrozona Urbana de Qualificação 5 (MUQ 5).

Suscetibilidade a ocorrências de alagamentos e inundações: de acordo com a declaração de técnico habilitado, a área do empreendimento é classificada como **alto risco e médio** em suscetibilidade de alagamento (CRPM, 2015). Conforme Análise Prévia 008/2025 da Defesa Civil Municipal, **há histórico de alagamento na rua do empreendimento em alguns determinados locais** e, segundo aquela Diretoria, **após obras de drenagem e pavimentação das ruas, não foram registrado novos eventos de alagamento, entretanto ainda há risco de alagamento. A área está em setorização de risco geológico - movimentação de massas, enchentes, inundação ou alagamento (CPRM, 2013).**

Vestígios Arqueológicos: conforme o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA, Porto Belo possui 10 pontos históricos: Porto Belo I; Porto Belo II; Porto Belo III; Porto Belo IV; Perequê I; Perequê II, Enseada das Garoupas, Carioca de Porto Belo e Ilha de João da Cunha e Armação da Ilha João da Cunha.

Geomorfologia: o terreno do empreendimento situa-se em Depósitos Sedimentares Quaternários.

Pedologia: Neossolo quartzarênico.

Documentos que fundamentam o parecer

De acordo com reunião do CONDEMA de 22/03/2022 ficou definida a obrigatoriedade do Órgão Municipal de Meio Ambiente não mais solicitar algumas certidões específicas como: viabilidade de abastecimento de água, coleta de resíduos domésticos - comuns e recicláveis bem como certidão de diretrizes específica da Secretaria de Planejamento Urbana.

Conforme orientações do setor jurídico da FAMAP ao setor de licenciamento, a decisão foi tomada em razão de mudanças no código estadual de meio ambiente (Lei Estadual N° 14.675/2009) e foi deliberada pela reunião do CONDEMA a criação da Instrução Normativa Nº 6 da FAMAP que rege tal atividade.

Documentos entregues:

- CNPJ e contrato social atualizado da empresa responsável pelo empreendimento.
- Declaração por profissional habilitado sobre a área ser sujeita a alagamento e inundação, com ART do responsável pela elaboração.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente.
A autenticidade das informações e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br

- Certidão de drenagem emitida pela SEPLAN (IPM 4670/2025): há sistema de drenagem pluvial.
- Estudo Ambiental Simplificado (EAS) apresentado em conformidade com a IN 006/2023, com ART dos responsáveis pela elaboração.
- Matrículas atualizadas e/ou espelhos cadastrais dos imóveis.
- Parecer de Risco de alagamentos/inundações Nº 008/2024, emitido na data de 24/02/2025 pelo Diretor de Proteção da Defesa Civil de Porto Belo Juarez Amorim Barbosa. O Parecer de Risco de alagamentos/inundações emitido pela Defesa Civil de Porto Belo menciona que conforme vistoria in loco e em consulta nos bancos de dados desta Diretoria, há histórico de alagamento ou inundação. De acordo com a a carta de susceptibilidade da CPRM - Serviço Geológico Brasileiro (2015), classifica-se a área como Risco alto/médio para fenômeno de alagamento ou inundação.
- Procuração assinada pelo empreendedor para representação por parte do técnico responsável.

Requerimento assinado pelo responsável técnico.

Equipe técnica

- CAMILA CASSULY TELES (97/01);
- MAIRA LOUISE DA SILVA (72/01);
- RICHARDSON GUENTHER SCHECHI (55/01).

Documentos em Anexo

Nada consta.

Condições de Validade

I. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.

II. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento e seus anexos.

III. Esta licença não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.

IV. A Licença Ambiental de Instalação - LAI deve ser requerida antes do vencimento desta LAP.

V. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada a este órgão licenciador sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.

Prazo de Validade

A presente licença é **válida por 48 meses** a partir da assinatura e observadas as condições deste documento.

Data, local e assinantes

PORTO BELO, 10 de junho de 2025

FRANCIS FRANCISCO LOPES PINHEIRO

Presidente

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente.
A autenticidade das informações e de seus assinantes pode ser verificada pelo QR-Code ou submentendo o documento original ao site https://validar.iti.br